Ngày 8/8/2005, Lê Diệu Sao làm đơn gửi tới cơ quan điều tra công an huyện B tố cáo Bê, Hùng, Tuấn, Đoàn đã có hành vi hiếp dâm đối với mình, đề nghị cơ quan điều tra xử lý Bê, Hùng, Tuấn, Đoàn theo đúng pháp luật. Trên cơ sở xác minh, ngày 10/8/2005, cơ quan điều tra công an huyện B đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bê, Hùng, Tuấn, Đoàn về tội "Hiếp dâm" theo điểm c, khoản 2 Điều 111 Bộ luật hình sự đồng thời ra lệnh tạm giam các bị can trong thời hạn 3 tháng.

Biết anh (chị) là một luật sư giỏi, ngày 11/8/2005 bố của Đoàn là ông Phong đã mời anh (chị) làm người bào chữa cho Đoàn. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết để tham gia bào chữa, anh (chị) muốn gặp gỡ Đoàn tại trại tạm giam.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục nào để gặp gỡ Đoàn và dự kiến trao đổi những vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị), Đoàn kể lại nội dung sự việc như sau: Khi vào thấy Sao đang khóc Đoàn liền dỗ dành. Sao đồng ý cho Đoàn giao cấu nhưng do vừa uống rượu, không đủ sức khỏe để giao cấu nên Đoàn đi ra ngoài, nhường cho Tuấn và Hùng vào trước. Lúc Tuấn, Hùng giao cấu với Sao, Đoàn cùng Bê đứng xem và bình phẩm.

Câu hỏi 2(1 điểm): Giả sử lời trình bày của Đoàn là đúng, theo anh (chị), Đoàn có phạm tội hay không? Tại sao? Anh (chị) có cần đề xuất gì với cơ quan điều tra hay không?

Tình tiết bổ sung

Sau khi sự việc xảy ra, Kha (chồng Sao) thường xuyên đánh đập, tra khảo vợ.Kha nhiều lần uống rượu say, chửi bới Sao là "đồ lăng loàn, đĩ điếm". Do quá uất ức, ngày 30/9/2005 Sao đã thắt cổ tự tử. Tuy nhiên, do được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên Sao không chết. Cơ quan điều tra công an huyện B đã xem xét sự việc và quyết định xử lý hành chính đối với Kha về hành vi "làm nhục người khác".

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động nêu trên của cơ quan điều tra công an huyện B?

Câu hỏi 4(1 điểm): Có quan điểm cho rằng việc Sao tự tử có nguyên nhân sâu xa là hành vi hiếp dâm của các bị can. Vì vậy, các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm c, khoản 3 Điều 111 Bộ luật hình sự. Anh (chị) có đồng tình với quan điểm nêu trên hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện B ra bản cáo trạng truy tố Bê, Hùng, Tuấn, Đoàn về tội "Hiếp dâm" theo điểm c, khoản 2 Điều 111 Bộ luật hình sự. Sau khi biết nội dung bản cáo trạng, ông Phong đã đến gặp anh (chị) trình bày như sau: "Con tôi không có tội.Tôi có người bạn làm tổng biên tập nhật báo Tấm Gương, tôi muốn nhờ luật sư viết một bài báo nói lên nỗi oan của con tôi để đăng trên báo Tấm Gương"

Câu hỏi 5(1 điểm): Anh (chị) có chấp nhận yêu cầu của ông Phong hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị) trước phiên tòa sơ thẩm, Đoàn lại khẳng định sự việc như đã kể với anh (chị) ở giai đoạn điều tra. Ngoài ra, Đoàn nói thêm chính Bê đã rủ Đoàn, Hùng, Tuấn ra rừng tràm để "vui vẻ" với Sao; Hùng, Tuấn đều đe dọa sẽ kể hết chuyện với Kha để Sao cho giao cấu.

Câu hỏi 6(1 điểm): Anh (chị) có cần thiết phải trình bày những nội dung nêu trên với cơ quan tiến hành tố tụng hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Khi nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) thấy lời khai của các bị can và người bị hại như sau:

Bê khai: "Tôi và Sao đều đã có gia đình nhưng chúng tôi có quan hệ bất chính từ lâu. Tối 7/8/2005, như thường lệ tôi và Sao ra rừng tràm để tâm sự. Khi tôi và Sao đang quan hệ thì nghe có tiếng cười. Tôi đi ra thì phát hiện ra Tuấn, Hùng, Đoàn là người cùng xóm với tôi. Đoàn nói "Ông anh chơi hơi bị được đấy, cho bọn này hưởng một tí không có cả huyện này biết chuyện của ông anh ngay.". Vì sợ chuyện đến tai vợ con nên tôi đã đồng ý cho Tuấn, Hùng, Đoàn giao cấu với Sao. Sao khóc nhưng không phản ứng gì nhiều vì cũng sợ chồng con biết chuyện. Đoàn có giao cấu với Sao hay không thì tôi không biết vì tôi đứng phía ngòai, cách chỗ Sao khoảng 5m"